

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1410/2532

นางสุวิตร มาลีศรีประเสริฐ

โจทก์

นางจงรักษ์ สิมะเสถียร กับพวก

จำเลย

นายสุพินธ์ ธนดำรงทรัพย์ ทนายจำเลย

ทั้งสาม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 95)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ขนย้ายทรัพย์สินกับบริวารออกไปจากบ้าน
พิพาทเลขที่ 154 และให้จำเลยที่ 3 ขนย้ายทรัพย์สินกับบริวารออกไปจากบ้านพิพาท
เลขที่ 150 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครห้ามมิให้
จำเลยทั้งสามเกี่ยวข้องหรือกระทำการเป็นการรบกวนและโต้แย้งสิทธิของโจทก์ต่อ
ไป ให้จำเลยที่ 2- ที่ 3 ชำระค่าเสียหายคนละ 1,000 บาท ต่อเดือนนับแต่วันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากบ้านพิพาทดังกล่าวเสร็จ
แก่โจทก์ ยกฟ้องแย้งจำเลยทั้งสาม

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 89,88)

จำเลยทั้งสามได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 2
ที่ 3 นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 68,70)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยนำค่าเสียหายที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางต่อศาลชั้นต้นภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา สำหรับค่าเสียหายรายเดือนต่อ
ๆ ไป ให้จำเลยนำมาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้ง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
หากผิดนัดเดือนใด ก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยนำค่าเสียหายที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางต่อศาลชั้นต้นภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา สำหรับค่าเสียหายรายเดือนต่อ
ๆ ไป ให้จำเลยนำมาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้ง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
หากผิดนัดเดือนใด ก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ